คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๖๗/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด	**โจทก์**
นาย ฤ	**จำเลยที่ ๑**
นาย ศ	**จำเลยที่ ๒**
นาย จ	**จำเลยที่ ๓**
นาย ช	**จำเลยที่ ๔**
นางสาว น	**จำเลยที่ ๕**
นางสาว ส	**จำเลยที่ ๖**
นาย ธ	**จำเลยที่ ๗**
นาย ก	**จำเลยที่ ๘**
นาย ณ	**จำเลยที่ ๙**
นาย ว	**จำเลยที่ ๑๐**
นางสาว ท	**จำเลยที่ ๑๑**

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔๓ (๒) และมาตรา ๒๕๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๕๗/๑

เรื่อง **โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ เคยเป็นลูกจ้าง และจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๑ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องร่วมรับผิดชำระค่าเสียหาย ศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพิพากษาใหม่ตามรูปคดี และพิพากษาแก้ ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย**

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจ จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ เคยเป็นลูกจ้างโจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๑ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับ ระหว่างทำงาน จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขาย และได้รับแต่งตั้งจากจำเลยที่ ๑ ให้เป็นประธานคณะทำงานบริหาร เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าจากบริษัท อ จำเลยที่ ๓ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ว่า การจัดซื้อดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามระเบียบของโจทก์ และอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโจทก์ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริหารโจทก์อนุมัติตามเสนอ จำเลยที่ ๑ ลงนามทำสัญญาจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ โดยมีเงื่อนไขที่โจทก์ต้องชำระค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่รับประกัน ซึ่งเกินกว่าวงเงินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากมีภาระผูกพันต้องชำระค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่รับประกัน จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และจำเลยที่ ๙

ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ นอกจากนี้ตามสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าดังกล่าวกำหนดให้บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน แต่ภายหลังทำสัญญาจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับรองและอนุมัติการจ่ายเงินของโจทก์ ได้อนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ มาตั้งแต่ทำสัญญา ทั้งที่โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องชำระ จึงเป็นการกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ กับจำเลยที่ ๙ ถึงที่ ๑๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๙ ร่วมกันชำระค่าเสียหาย ๗๒๗,๑๔๙,๖๕๓ บาท และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๑๑ ร่วมกันชำระค่าเสียหาย ๑๑,๘๘๑,๑๖๒.๐๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๙ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เข้าใจโดยสุจริตว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบของโจทก์ จึงไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงละเมิดต่อกฎระเบียบของโจทก์ คณะกรรมการบริหารโจทก์จนมีมติรับทราบและอนุมัติโครงการ ตลอดจนทำสัญญากับบริษัท โดยโจทก์มิได้ทักท้วง ทบทวน หรือยกเลิกโครงการ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้าง ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์กำหนดขึ้นมาเองและเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๙ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายจากการที่โจทก์มีภาระผูกพันต้องชำระค่าบริการตามชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่รับประกันตามฟ้อง ข้อกำหนดในสัญญาที่ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในกรลงจอดและค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน ไม่ตรงกับมติอนุมัติให้โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม เมื่อโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกที่พิพาทกับบริษัท อ และชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว เป็นกรณีที่โจทก์ยอมรับว่าเป็นหนี้ต่อบริษัทดังกล่าวจริง จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๙ รับผิดในหนี้ดังกล่าวได้ โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในเรื่องการอนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการผิดสัญญาจ้างข้อใดอย่างใด ทำให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เข้าใจว่าเป็นการผิดสัญญาอย่างไร ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับของศาลแรงงานกลาง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความและคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของโจทก์ โดยเฉพาะการจัดซื้อจากส่วนกลาง การดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ เป็นการดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๓ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเพื่อเข้าสังเกตการณ์ในคณะกรรมการบริหาร ความเห็นของจำเลยที่ ๓ จึงไม่มีผลผูกพันให้คณะกรรมการดังกล่าวต้องถือปฏิบัติตาม โดยเป็นการเสนอความเห็นโดยสุจริตตามข้อมูลที่ได้รับมา การอนุมัติโครงการที่พิพาทของคณะกรรมการบริหารโจทก์ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการโจทก์ทราบแล้วถือว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๓ ค่าเสียหายตามฟ้องไม่มีอยู่จริง โจทก์ไม่อาจนำผลการขาดทุนมาเรียกร้อง

ให้จำเลยที่ ๓ รับผิดเนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจของโจทก์ตามปกติ โจทก์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้รับผิดทางแพ่งโดยไม่ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๓ ทราบเป็นการไม่ชอบ โจทก์ต้องมีส่วนร่วมรับผิดตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๔ และที่ ๑๐ ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ ๔ รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่าย หลังจากที่มีการทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ เรียบร้อบแล้ว จำเลยที่ ๔ อนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพราะเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะเจ้าของโครงการและผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองมาถูกต้องแล้ว จำเลยที่ ๑๐ ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ ขณะเกิดเหตุโจทก์โอนย้ายจำเลยที่ ๔ ไปสังกัดคนละส่วนงานและตำแหน่งสูงขึ้นขัดกับเจตนาของผู้ค้ำประกันตกเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑๐ ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์หรือหากต้องรับผิดก็ไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของจำเลยที่ ๔ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ และที่ ๑๑ ให้การและแก้ไขคำให้การทำนองเดียวกันว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เมื่อได้รับสำเนาสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าแล้ว และจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสัญญาที่พิพาทได้มีหนังสือยืนยันว่าโจกท์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมดังกล่าว จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ จึงร่วมหารือกันโดยเห็นว่าต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโจทก์แล้วจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปการตรวจรับรองและอนุมัติการเงินของจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ เป็นไปตามระเบียบของโจทก์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้อง จำเลยที่ ๑๑ ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๕ ขณะเกิดเหตุโจทก์โอนย้ายจำเลยที่ ๕ ไปทำงานในตำแหน่งสูงขึ้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นขัดกับเจตนาของผู้ค้ำประกันโดยไม่ได้ระบุระยะเวลาและวงเงินค้ำประกันไว้ ตกเป็นโมฆะและเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑๑ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ หรือหากต้องรับผิดก็ไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของจำเลยที่ ๕ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา ศาลแรงงานกลางส่งสำนวนให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ วรรคสอง ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำวินิจฉัยว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชำระเงิน ๑๓๔,๕๖๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และร่วมกันชำระเงิน ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์กับจำเลยที่ ๑ และ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์ ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าเสียหาย

๑๓๔,๕๖๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายกรณีทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ มีภาระผูกพันให้โจทก์ต้องชำระค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงการบินขั้นต่ำต่อเดือนที่ประกันให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ชำระค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี กับให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนจำเลยที่ ๙ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์กับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า ในร่างสัญญาคณะกรรมการบริหารประชุมพิจารณาโครงการจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้า ๓ ครั้ง โดยในการประชุม ๒ ครั้งแรก ในร่างสัญญามีข้อความระบุว่า บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน แต่การประชุมครั้งสุดท้ายจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ กลับเสนอร่างสัญญาที่มีข้อความระบุให้โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน แล้วคณะกรรมการบริหารมีมติเสนอให้คณะกรรมการบริหารโจทก์พิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารโจทก์มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ลงนามทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท ระบุว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน คณะกรรมการโจทก์มีมติรับทราบการอนุมัติโครงการดังกล่าวของคณะกรรมการบริหารโจทก์ เมื่อสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ ได้อนุมัติการเงิน (ค่าใช้จ่าย) เป็นค่าธรรมเนียมในการลงจอด (Landing Fee) และค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน (Navigation Fee) ให้แก่บริษัท เมื่อจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ อนุมัติการเงินแล้ว จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ พิจารณาตรวจรับรองการจ่ายและเสนออนุมัติให้มีการจ่ายเงินตามที่ฝ่ายเสนอมา โดยจำเลยที่ ๒ มีหนังสือถึงฝ่ายการเงินยืนยันว่าโจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินดังกล่าว การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบของโจทก์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โจทก์ตกลงประนีประนอมยอมความกับบริษัท โดยยอมชำระเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุมัติและโจทก์ได้ชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความครบถ้วนแล้ว

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อแรกตามที่อนุญาตให้โจทก์กับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ในกรณีทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัทเพียงใด เห็นว่า จำเลยที่ ๓ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานบริการองค์กร ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของโจทก์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ได้ทักท้วงถึงอำนาจของผู้อนุมัติโครงการดังกล่าว กลับปล่อยให้คณะกรรมการบริหารโจทก์อนุมัติโครงการนี้ไปโดยไม่มีอำนาจ หากจำเลยที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและเอาใจใส่ในภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือเรียกให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ชี้แจงเพิ่มเติม เป็นต้น แล้ว การพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าที่พิพาทซึ่งต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติด้วยความรอบคอบจากคณะกรรมการโจทก์ตามระเบียบของโจทก์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖

อาจส่งผลให้โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นนี้ การนิ่งเฉยไม่ขวนขวายหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยอ้างว่าไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอขออนุมัติโครงการที่พิพาทหรือจำเลยที่ ๓ วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่ได้รับมาอย่างจำกัดในที่ประชุมโดยอ้างว่าเป็นเพียงความเห็นในเชิงคาดการณ์นั้น หาได้เป็นการลบล้างภาระหน้าที่ในการให้ความเห็นที่ถูกต้องตามความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานองค์กรซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของโจทก์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ของจำเลยที่ ๓ ไม่การกระทำเช่นนี้ของจำเลยที่ ๓ ย่อมเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไม่ถูกต้อง อันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ จำเลยที่ ๓ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดต่อโจทก์ด้วย ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๓ ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดในหนี้ส่วนนี้ให้แก่โจทก์

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อต่อไปตามที่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ในกรณีอนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัทหรือไม่ เพียงใด และจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ด้วยหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงยุติว่า สัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าระหว่างโจทก์กับบริษัท อ มีเงื่อนไขในสัญญาระบุว่า โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบิน หลังจากสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ อนุมัติการเงิน (ค่าใช้จ่าย) เป็นค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ แล้วจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ พิจารณาตรวจรับรองการจ่ายและเสนออนุมัติให้มีการจ่ายเงินตามที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์เสนอมา โดยจำเลยที่ ๒ มีหนังสือถึงฝ่ายการเงินยืนยันว่าโจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินดังกล่าว การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบของโจทก์ จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบของจำเลยดังกล่าวได้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท อ โดยโจทก์ยอมยุติในหนี้ค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินกับบริษัท อ ก็ตาม แต่หนี้ที่ระงับไปด้วยสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนั้น คงเป็นเพียงหนี้อันเกิดจากสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าระหว่างโจทก์กับบริษัท อ เท่านั้น หาได้ทำให้หนี้อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องอันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ระงับสิ้นไปด้วยหรือไม่ ทั้งหนี้ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องอันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างก็ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหนี้ตามสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าระหว่างโจทก์กับบริษัท อ ดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้วินิจฉัยไว้เนื่องจากเป็นคนละมูลหนี้กัน โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ รวมทั้งจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับ ร่วมกันรับผิดต่อโจทก์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๘ ที่๑๐ และที่ ๑๑ ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า

โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๑ รับผิดชำระค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ เป็นเวลารวมแล้วถึงเกือบ ๒ ปี โดยไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดของโจทก์โต้แย้งการจ่ายเงินที่ไม่ชอบดังกล่าว ย่อมแสดงได้ว่าระบบการตรวจสอบ ป้องกันหรือระงับความเสียหายของโจทก์ที่มีอยู่นั้นไม่รัดกุมเพียงพอ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานโดยฝ่าฝืนต่อหน้าที่ได้เป็นเวลายาวนานทำให้โจทก์เกิดความเสียหายจากการชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องชำระ รวมแล้วเป็นเงินสูงถึง ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ จึงถือได้ว่าโจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นด้วย หนี้ที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ซึ่งได้ก่อขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์นั้น จึงต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แต่ศาลแรงงานกลางพิพากษากำหนดให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดในส่วนนี้โดยไม่นำส่วนที่โจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าเสียหายด้วยจึงไม่ชอบ และศาลแรงงานกลางยังไม่ได้กำหนดค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๘ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์โดยจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วยเช่นกัน เมื่อจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์จึงมีปัญหาว่า จำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับจะต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานหรือไม่ เพียงใด ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงและเกี่ยวเนื่องกัน ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในประเด็นข้างต้นแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๒) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในส่วนที่ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย ๑๐,๕๕๐,๖๔๓.๑๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนดังกล่าว รวมทั้งให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในวันที่ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๑ โดยย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต้องร่วมรับผิดชดใช้แก่โจทก์ในกรณีทำสัญญาจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท อ และค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้แก่โจทก์ในกรณีอนุมัติให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการลงจอดและค่าธรรมเนียมการนำทางตามเส้นทางการบินให้แก่บริษัท อ และวินิจฉัยในปัญหาว่าจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๑ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันด้วยหรือไม่ เพียงใด แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
